

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 71
des Abgeordneten Ralf Christoffers
Fraktion der PDS
Drucksache 3/118

Sicherung von freiwilligen Aufgaben

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 71 vom 11.11.1999:

Das Verfassungsgericht Brandenburg hat im Zusammenhang mit einer Kommunalen Verfassungsbeschwerde gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 1998 festgestellt:

"§ 16 GFG 1998 ist in verfassungskonformer Weise dahin auszulegen, dass aus dem Ausgleichsfonds Gemeinden, soweit ihnen trotz sparsamster Wirtschaftsführung und Ausschöpfung aller Einnahmelmöglichkeiten kein finanzieller Spielraum für ein Mindestmaß an freiwilliger Selbstverwaltung verbleibt, Unterstützung zu gewähren ist. Für diese Fälle ist die Gemeinde nicht zur Rückzahlung verpflichtet."

(Verfassungsgericht des Landes Brandenburg, Urteil vom 16. September 1999 VfGBbg 28/88)

In diesem Zusammenhang frage ich die Landesregierung:

Welche Konsequenzen ergeben sich aus der Sicht der Landesregierung aus dem oben genannten Urteil für die Sicherung von freiwilligen Aufgaben in überschuldeten Gemeinden bzw. in Gemeinden mit geringem finanziellen Spielraum insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Gemeindefinanzierung?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern die Kleine Anfrage wie folgt:

Als Konsequenz aus der Entscheidung des Verfassungsgerichts des Landes Brandenburg plant die Landesregierung, bei Bedarf Mittel des Ausgleichsfonds gemäß § 16 GFG einzusetzen. Eine entsprechende Richtlinie zur Bewirtschaftung der Mittel wird z.Z. erarbeitet.

Datum des Eingangs: 17.12.1999 / Ausgegeben: 22.12.1999